

ה' ר"ה ס" ט עמ' רצו) שנוהגים לילך אל הנהר ולומר תשוב
 תרחמו וגו' משום דאיתא במדרש (ילקוט וירא צט) זכר לעקידה
 שעבר אברהם במים עד צוארו ואמר הושיעה ה' כי באו מים עד
 נפש (תהלים סט ב) עכ"ל וכן הוא במנהגים (מהר"א טירנא ר"ה עמ' ק)
 אלא שהוסיף שרואין דגים חיים ואפשר שהוא לסימן שלא תשלו
 בנו עין הרע ונפרה ונרבה כדגים:

שם ג' דגים, לזכור (ב) שאנו משולים כדגים חיים הללו
 שנאחזים במצודה, כך אנו נאחזים במצודת המות והרין,
 ומתוך כך נהרהר יותר בתשובה:

תשליך. ויזהירו שלא ילכו נשים, ובמקומות
 שהולכות, מוטב שאנשים לא ילכו כלל, דבלאו הכי
 יש מתרעמים על זה בזמן הזה, ורבים נמנעים מזה
 מפני טעם הידוע להם, ונכון הוא:

נקוד שזרעו זו ונחשבות הגאונים
 מלאכי שעושין חומות מכפות תמרים
 וממלאין אותם עפר וזבל בהמה וכ"צ
 או ט"ו יום לפני ר"ה עושין כל אחד
 ואחד לשם כל קטן וקטנה שבבית
 חורשים לחזק פול המזרי או
 קטניות וקורין לו פורפיקא ולומח
 ובערב ר"ה טול כל אחד שלו
 ומחזירו סביבות ראשו שבעה פעמים
 ואומר זה תחת זה זה חליפתי זה
 תמורתי ומשליכו לנהר:

יש מקומות שנוהגין לשחוט תרנגול לכפרה. וכן
 יש בתשובת הגאונים וששאלתם שאנו נוהגין
 לשחוט ערב יום הכפורים תרנגול ואין אנו
 יודעין מנהג זה למה אי משום תמורה מאי שנא
 תרנגול מבהמה וחיה. (א) הא ודאי (ב) קושיא
 היא. אלא שיש בה שני טעמים אחד שהתרנגול
 מצוי בבית יותר מכל בהמה חיה ועוף. ועוד יש
 במקומות עשירים שעושין תמורה אילים ועיקר
 בעלי קרנים דמות אילו של יצחק אבינו עליו
 השלום לפיכך לא דבר קבוע הוא. ועוד שמענו
 מהחכמים הראשונים שאף על פי שבהמה דמיה
 יקרים יותר מתרנגול אף על פי כן תרנגול מובחר
 לפי ששמו גבר כדאמרין (יומא כ:) מאי קרא גבר אמר רב שילא קרא תרנגולא.
 וכיון ששמו גבר תמורת גבר בגבר טפי מהני ומעלי. וכך רגילין כאן אוהז
 שליח צבור התרנגול ומניח ידו על ראשו ונוטלו. ומניח על ראש המתכפר
 ואומר זה תחת זה. (ג) זה חילוף זה. זה מחולל על זה

כתב מר כי ראית מה שהצנתי אני צענין הכפרה שעושין
 לנערים צערצ' יום הכפורים ושאלתי אני והנאך,
 ואתה מוסיף עוד לומר שקרוב לומר שהשחיטה פסולה שזה
 כמו שוחט לשם חטאתו!

אני מלאמי מנהג זה פשוט צעירנו עם שאר דברים שהיו
 נוהגין כיוצא בזה, שהיו שוחטין תרנגול זקן לכפרה על
 הנער היולד וחומתים ראשו ותולין הראש צנוטתו צפתת הצית
 עם שומים, והצלים הרבה שנראו צעיני כדרכי האמורי.
 ודחקתי על זה הרבה וצחקד עליון נשמעו דברי ולא נשאר מכל
 זה ומכיוצא באלו צעירנו מאומה. אף על פי ששמעתי מפי
 אנשים הגונים מאד מאשכנז היושבים עמנו בצית המדרש שכל
 רבני ארצם עושין כן ערצ' יום הכפורים ושוחטין לכפרה אווזין
 ותרנגולין, גם שמעתי כי נשאל לרבינו הא"י גאון ז"ל ואמר שכן
 נהגו, ועם כל זה מנעתי המנהג הזה מעירנו². ומכל מקום איני
 רואה לפסול השחיטה מפני שלא פסלו אלא השוחט לשם דבר
 הנדר והנדב ודוקא תמימים אצל צעלי מומין לא לפי שכל
 הרוואה יודע שאין זה לשם עולה ולשם שלמים דוקא אלא דברי
 הצאי צעלמא, ולפיכך כתבתי אני בצפרי ספר תורת הצית³
 שהשוחט תרנגולין אווזין⁴ לשם אחד מכל אלו ששחיטתן
 כשרה לפי שהכל יודעין שאין אחד מאלו עולין לקרבן.

המרדכי במסכת יומא (ס" תשנ"ג) כתב המנהג הזה (א) וכל
 מה שכתוב צמימן זה הוא בפסקי
 הרא"ש למסכת יומא (פ"ח ס" כג)
 וקצתו במרדכי (שם וס"ח תשנ"ג)
 ומנהג זה כתוב גם בתשצ"ץ (תשצ"ץ)
 קטן ס"י קה) וכתוב שם שנוהגים
 ליקח תרנגול לזכר ותרנגולת
 לנקבה (ב): ודורשב"א כתב
 בתשובה (ח"א ס"י ש"א) צענין הכפרה
 שעושין לנערים צערצ' יום הכפורים
 מנהג זה פשוט צעירנו ואף על פי
 ששמעתי מפי אנשים הגונים מאשכנז
 שכל רבני ארצם עושין כן וגם
 שמעתי שנשאל רבינו הא"י ואמר שכן
 נהגו עם כל זה מנעתי המנהג הזה
 מעירנו וכתוב בארחות חיים (הל' ערב
 יו"כ אות ה) שהרמב"ן אוסרו משום
 דרכי האמורי (ה):

א"מ שנוהגים לעשות כפרה בערב-יום-כפור לשחוט
 תרנגול על כל בן זכר ולומר עליו פסוקים, יש
 למנוע המנהג: י

בתשובות הרשב"א (ח"א) סימן שצ"ה כתב לצטל מנהג זה משום דרכי האמורי וכן כתב בארחות חיים משם הרמב"ן ואין אנו חוששין
 לדבריהם כדי לצטל מנהג הגאונים מכל מקום נראה צעני לצטל המנהג שנהגו לקנות תרנגולים לנשים צדמים יקרים מפני שמלאו כן

10

מההי"ל דוה ודאי יש לחוש קצת לדרכי האמורי כשמחזר ושואל
אחר תרגול לכן למי ואולי אף מהי"ל לא נטל לכן אלא כשלא
הוצרך לשאול אחריו כגון שמכרו לו תרגול לכן או נקנה תרגול
לכן מן התרגולים וכליתא צפרק קמא דעבודה זרה (יד.) אבל לדקדק
ולשאל אחריו ולקנותו בדמים יקרים
נראה מדרכי האמורי וכן קיבלתי
מאדוני אבי מורי ז"ל:

12

ויש אומרים שיש למנוע המנהג הזה ואומרים
שאדרבה איסור יש בדבר, ויש בו משום דרכי האמורי, דאי

משום קרבן הרי תרגול אסור לקרבן, ועוד שהרי שוחטו בחוץ
ונראה כשוחט קדשים בחוץ. ואני אומר אדרבה והיא הנותנת,
דמשום זה נהגו ליקח מינים שאינם ראויים לקרבן, כדי שלא
יטעו לומר קרבן ממש הוא ויבואו להקדישו קדושת הגוף
ממש ויאכלו משחיטתו בחוץ, לכך לוקחים מינים הללו שידעו
הכל שלא לשם קרבן הנהיגוהו אלא כדי להשביע עינו של
רשע, הוא יצר הרע הוא שטן הוא מלאך המות, התפץ
בהשחתת העולם ומקמרג על הבריות כדי שימסרו בידו,
וכשישחט כל אחד מין בעל חי במקומו, ויחשוב כאילו שחט
את עצמו אין לו מקום לקמרג כל כך, ועל דרך שעור
המשתלח לעזאזל, כן נ"ל לקיים המנהג.

15

ועל ענין שחיטת
התרגולים ערב יה"כ לכפרה על הנערים העולם
נהגו בו היתר אבל הרשב"א אסר. ומסתברא לי
שאם נותנין התרגולים לעניים שאפילו הרב מודה
שאינן בזה משום דרכי האמורי ודמיה להא דתניא
סלע זה לצדקה כדי שיחיה בני וכו' ולא ראיתי
בכל חכמי הדור מי שמיחה בדבר.

16

ה וכל זה בעצם הדבר, אבל בעונותינו הרבים אנו
רואים הקלקול בשחיטה מריבוי הכפרות
מהדחק והלחץ ואין השוחטים משגיחים מפני
העייפות והטורח וכמה טרפות יצאו מתחת ידם וגם
הסכין אי אפשר להיות בדוק כראוי וגם ידי השוחט
כבדות, ועתה בזמן הזה מצוה וחובה להמעיטן ולא
ליכנס ביום הקדוש בחשש שחיטה, וכבר טרחו גם
בדורות שלפנינו לבטלן ולא עלתה בידן כי ההמון
דבוק בזה כמו על מצות אתרוג ועוד יותר, ולכל
הפחות לראות להתחיל בשחיטתן איזה ימים מקודם
ולמנוע האשמורת שידי השוחט כבדות אז:

11

דא שבקינן הרשב"א ונקטינן כהריב"ש משום
דקי"ל הלכה כהרשב"א לגבי הריב"ש אף שמקיל
וכמ"ש מוהרשד"ם א"ה סימן פ"ג וכבר ידוע מה
שהעיד מרן עליו דאם יהיו כל חכמי ישראל בכף
מאזנים והרשב"א בכף שניה מכריע הוא את כולם,
וכ"כ מוהרשד"ם בח"מ סימן מ"ג דרבינו הגדול
מוהר"י טאייטאצ"ק כמה פעמים כאשר היה רואה
בדין אחד דעת הרשב"א כמעט היה שוקל ומחשיב
אותו נגד כל חכמי ישראל ומה גם דמוהרשד"ם
בא"ה סימן הנזכר כתב דקרוב אצלי שאם הריב"ש
היה רואה סברת הרשב"א היה מבטל דעתו כמ"ש

13

ג בתרגומים לבנים. מ"מ מין לחזור אחר
לזנים דוקא דהוה כעין דרכי האמורי כדאיתא
צפ"ק דע"א אלא אם יודמן לו לכן יקח (צ"ת)
ואם אין לו תרגול יקח שאר צ"ח וי"א אפי'
דגיס (לבוש) ונ"ל דלא יקח דבר הראוי
להקרנה כגון תורים וזני יונה שלא יהא נראה
כמקדיש קדשים ושוחטן צמח עיין בטור ואיתא
בשנת דף פ"א ע"צ צרש"י שהיו נוהגים ליקח
ענין עם הזרעים ולהחזירו סביב ראשו
בער"ר.

14

כו'. חף שדבר זה איתא בטור בשם הגאונים
חמיה הוא מאוד צעירי דזה נראה כמקדיש
קדשים ושוחטן צמח ואע"פ שהתרגול לא
ראוי לקרבן מ"מ מצינו איסור צמי' חס"ט
לענין צמר זה לפסח דאסר מהי"ל אפי'
בתרגול וכ"ש כאן שצמי' עושה עניני קרבן
דיש חשש זה ע"כ יש למנוע דבר זה ושז' ואל
מעשה עדיף כנלע"ד. (יד.)

17

שכאשר בא ר"ע לאותה עיר היה ראוי
לבא עליו גם כן מה שבא על כל העיר, דהיינו
שיהיה נשבה כמו שהיו נשבים שאר העיר, ואם
היה נשבה היו מבטלים אותו מכל והיו נוטלים
ממנו גופו ונפשו וגם שכל שלו שהיו מבטלים
אותו לגמרי, והש"י רצה להציל את רבי עקיבא
סבב דלא יחבי ליה אושפיזא. וכאשר היה בעיר
היה בכלל אותה גזירה להיות נשבה ואי אפשר
שלא יהיה תגזירה שיצאת על העיר ג"כ שולט
בו ואינו אפשר שלא יעשה זה בו רושם של
דבר מה, ולפיכך אתא אריה ואכל החמור ובדבר
זה הוא תמורת מה שראוי לבא על גופו, ובא
השוגרא ואכיל התרגול ודבר זה הוא תמורת
נפשו וכפרתו, והנר שכבה הוא תמורת השכל
עד שהיה לו תמורת לגמרי. ומוזה ראינו גמולה
מן הגמרא ליקח תרגול לכפרה על נפשו בערר
יוה"כ ודבר זה ידוע.